

통 보

1. 제 목 : 채무자 재기지원을 위한 내규 개정 필요
2. 소관부점 : 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제14조 제2호 및 제15호에 따라 공사 무담보채권 신용회복지원 관련 내규 제·개정 업무와 (주)국민행복기금(이하 “행복기금”이라 한다) 관련 내규 제·개정 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

정부는 ‘1. 민생경제 회복_소상공인·취약계층 지원’을 2024년 경제정책방향으로 설정하였고, 공사는 ‘1. 금융취약계층 새출발·재도약 지원강화’를 중장기(2024년~2028년) 전략과제로 설정하였다. 따라서 채무자 재기지원을 위해 제도개선이 요구되는 경우 관련 내규를 개정할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 소액채무자 등 행복기금 상각·채권포기 대상 추가

「무담보채권 상각처리요강」(이하 “상각요강”이라 한다) 제4조 제1항과 「국민행복기금 수탁 구상채권등 상각처리요강(이하 “행복기금 상각요강”

이라 한다)」 제3조 제1항에 따르면 채권 회수가 불가능하거나 회수실익이 없는(이하 “회수불가 사유”라 한다) 채권을 상각대상으로 한다고 되어 있는데

「법인세법 시행령」 제19조의2에서 정한 대손금²⁹⁾ 대상과 상각요강 제4조 제1항 각 호 및 행복기금 상각요강 제3조 제1항 각 호에서 정한 상각대상은 [표 10]과 같다.

[표 10] 「법인세법 시행령」 및 공사 내규에서 정한 상각대상

구 분	법인세법 대손금 대상 (「법인세법 시행령」 제19조의2)	공사 상각대상 (상각요강 제4조 제1항)	행복기금 상각대상 (행복기금 상각요강 제3조 제1항)
--------	------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

“기재생략”

29) 상각채권의 매입원가를 손금으로 인정받아 법인세를 절감할 수 있음

상기 표와 같이 '30만 원 이하 채권', '채무관계자 파산, 실종' 등의 경우 「법인세법」에서 정한 대손금 대상에 해당됨에도 불구하고 행복기금 상각대상과 채권포기대상(상각요강 제11조 관련)에 포함되지 않는 것으로 확인되었다.

이에 행복기금 원금잔액 합계 30만 원 이하 채무자를 표본으로 확인해 본 결과 채무자 ○○○ 채권(CIF0000000 원금잔액 0원, 이자잔액 00 원) 등 00명의 채무자가 원금 잔액이 30만 원 이하³⁰⁾인데도 채무가 종결되고 있지 않고 계속 관리 중인 것으로 확인되었다.

따라서, 행복기금 채권의 경우에도 상각대상 및 채권포기대상 '30만 원 이하 채권', '채무관계자 파산, 실종' 등을 포함하여 채권포기(채무면제)³¹⁾를 통한 채무자의 재기를 지원할 필요가 있다.

(2) 행복기금 채무자 시효관리심의회 대상 추가

공사 채권은 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조 제1항 제5호에 따라 그밖에 채권회수가 불가능하다고 판단되는 경우 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 제1항 제5호에 따른 시효중단조치 제외 여부 등을 심의하기 위한 '시효관리 심의위원회'를 둘 수 있다고 되어 있으며

「시효관리심의위원회 운영기준」에 따라 인수 후 1차 소멸시효가 연장(10년)된 장기연체채권의 2차 소멸시효가 도래 시 시효관리심의 위원회는 시효연장실익 검토 후 소멸시효 완성(시효소송 미제기)여부를 심의하고 있다.

30) 다만, 해당 채무자들의 회수가능 재산 여부는 확인해보지 않았음

31) '채권포기'에 대한 법률상 용어는 '채무면제'에 해당

하지만, 행복기금 채권의 경우 「국민행복기금수탁채권 관리업무요강」 제21조의4 제1항 제12호에 따르면 그밖에 시효연장 실익이 없다고 판단되는 채무관계자의 경우 시효소송 대상에서 제외할 수 있다고 되어 있으나 공사 채권과 달리 ‘시효관리심의위원회³²⁾’에 대한 내용은 별도로 없었다.³³⁾

특히, 행복기금 채권의 경우 0000. 0월 출범과 동시에 인수한 채권과 함께 그 이전부터 관리³⁴⁾하던 채권의 대부분이 1차 소멸시효 연장 이후 2차 소멸시효가 도래하여 0000처에서도 현재 행복기금 채무자 시효관리 심의회 대상 추가를 검토 하고 있는 등

관행적인 시효연장을 지양³⁵⁾하고 채무자 재기를 지원하기 위하여 행복기금 채무자의 경우에도 ‘시효관리심의위원회’ 대상에 추가하는 방안을 검토할 필요가 있다.

(3) 채무조정 약정 전 자진변제 금액 소급 적용

채무조정 없이 지속적으로 상환중(10차례 이상 상환)인 채무자를 점검한 결과 총 00명이 확인되었고

그 중 채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ○○○○)의 경우 인수원금 00원에 대해 채무자 000은 별도 채무조정 없이 0000.00부터 0000.00까지 00회에 걸쳐 총 00만 원(원금의 00%)을 상환한 것으로 확인되었는데

32) 채무조정을 통해 채무자 재기를 지원하는 ‘채무조정심의위원회’의 경우 공사 채권 뿐만 아니라 행복기금 채권도 심의 대상에 포함됨

33) 소상공인자영업자대출발기금주식회사 채무자에 관해서도 ‘시효관리심의위원회’ 내용은 없으나 1차 소멸시효 연장대상만 있고 2차 소멸시효 대상이 없어 향후 반영 검토

34) 부실채권 정리를 위한 ‘신용회복기금’이 2008. 9월 출범 이후 ‘국민행복기금’으로 변경됨

35) “보유채권에 대한 일률적·반복적 소멸시효 연장 등 금융권의 보수적 채권관리 관행은 채무자 재기 지원을 저해하고 결과적으로 채권회수율 개선에도 기여하지 못함” (2019. 10월 금융위원회 「금융권 개인연체채권 관리개선 추진배경 및 기본방향」)

기초수급자의 경제적 재기지원을 위해 마련한 0000.00.00.「2005년 인수 기초수급자채권 관리방안³⁶⁾」에서 ‘2005년 인수한 기초수급자채권’의 경우 약정체결 당시 인수채권액의 30% 이상을 상환하면 잔여 채무 부담액을 면제하기로 정하였으므로 해당 채무자가 약정체결할 경우 완제처리가 가능하다.

하지만, 채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙⊙)의 경우 인수원금 00원에 대해 0000.00월부터 0000.00월까지 00회에 걸쳐 총 00원(원금의 00%)을 상환하였음에도 불구하고 ^① ‘기초수급자채권’에 해당하지 않고, ^② 채무조정 체결 없이 상환했기 때문에 기존 납부한 금액은 감면 혜택³⁷⁾을 전혀 받을 수 없다.

따라서, 채무자 재기지원을 위하여 채무조정 없이 지속적으로 자진 변제 중인 채무자의 경우 채무조정 신청 시 1회에 한정하여 최초 자진 변제일로 채무조정 신청일을 소급, 자진변제 금액을 채무부담액에서 상환 처리하는 등의 지원방안 마련이 필요하다.

[소관부점 의견] 0000처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 채무자 재기지원을 위한 내부 개정을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

0000처장은 채무자 재기지원을 위하여 ^① 30만 원 이하 채무자 등을 행복기금 상각·채권포기 대상에 추가, ^② 행복기금 채무자를 시효관리 심의회 대상에 추가, ^③ 채무조정 없이 자진변제 중인 경우 향후 채무

36) 「2005년 인수 기초수급자채권 관리방안 보고(0000처-0000, 0000.00.00.)」 사장 승인

37) 채무조정 약정 이후 상환 시 ‘감면’된 금액인 ‘채무부담액’에서 상환처리 되나, 채무조정 약정 체결 전 상환 시 원금에서 상환처리 이후 ‘감면’되므로 기 상환금액에 대한 감면 혜택 없음

조정 시 최초 자진변제일로 채무조정 신청일 소급 등의 제도개선 및
내규 개정 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)